

РЕШЕНИЕ № 387

от 11 юни 2025 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЧИРЕН“, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 25 ОКТОМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - ГР. ВРАЦА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2008 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 725 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 83 от 2004 г.), изменено с Решение № 804 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Чирен“, община Враца, област Враца, сключен на 25 октомври 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - гр. Враца, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 11 февруари 2008 г. (концесионния договор), мотивирано искане от концесионера с

вх. № Е-26-П-455 от 14 септември 2020 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 725 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 83 от 2004 г.) срок с 15 години считано от 17 януари 2022 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на концесионния договор.

3.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължението, както и при необходимост - актуализация на проекта по предходното изречение.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. Банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с

начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС.

3.5. За 2025 г. банковата гаранция е в размер 23 213 лв., обезпечава и изпълнението на задълженията по т. 3.7 и 3.8, предоставя се в срок до 14 дни от датата на подписване на споразумението по т. 3 и е със срок на валидност до последния календарен ден на февруари на следващата календарна година.

3.6. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

3.7. Заплащане на дължимото концесионно плащане с начислен ДДС до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на подписването му.

3.8. Внасяне на вноските от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, дължими за 2022 г., за 2023 г., за 2024 г. и за 2025 г., в срок до 30 дни от датата на съгласуване на проекта по т. 3.2, изречение първо.

4. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. С допълнителното споразумение да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължаване на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен

период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията - 15 600 тона/шестмесечие варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.

5.2. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионното плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне.

5.3. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Враца част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - гр. Враца, в едномесечен срок от уведомяването.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**